

Số: 148/QC-TTĐVĐGTS

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 20/2024/HĐĐVĐGTS.THADS ngày 24/7/2024 và Phụ lục hợp đồng ngày 15/01/2025 giữa Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản về việc ủy quyền đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với nhà ở 01 tầng, diện tích xây dựng 64,5 m² thuộc thửa đất số 135, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại số nhà 58 đường Lê Lợi, khu phố 5, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên hộ ông Nguyễn Văn Muôn, là tài sản kê biên thi hành án của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng đối với tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với nhà ở 01 tầng, diện tích xây dựng 64,5 m² thuộc thửa đất số 135, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại số nhà 58 đường Lê Lợi, khu phố 5, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên hộ ông Nguyễn Văn Muôn, là tài sản kê biên thi hành án của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.
2. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.
3. Công chức, viên chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá

1. **Tài sản đấu giá:** Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với nhà ở 01 tầng, diện tích xây dựng 64,5 m² thuộc thửa đất số 135, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại số nhà 58 đường Lê Lợi, khu phố 5, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 428487 do UBND thị xã (nay là thành phố) Phan Rang-Tháp Chàm cấp ngày 14/4/2006 cho hộ ông Nguyễn Văn Muôn. Hộ ông Nguyễn Văn Muôn bảo lãnh thế chấp cho ông Nguyễn Đức Thành vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phan Rang - Tháp Chàm, là tài sản kê biên

thi hành án của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, cụ thể như sau:

a) Quyền sử dụng đất:

- Thừa đất số 135, tờ bản đồ số 10

- Diện tích: 64,5 m².

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 64,5 m².

+ Sử dụng chung: không m².

- Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng: lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận QSD đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

b) Tài sản gắn liền với đất:

Ghi nhận: - Nhà ở 01 tầng, diện tích xây dựng 64,5 m².

- Trụ gạch, tường gạch, nền xi măng, mái tole.

* Ghi chú: Diện tích 4,8 m² nằm trong hành lang bảo vệ đường bộ.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.424.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá đấu giá: 48.480.000 đồng (Bốn mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

Điều 5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 400.000 đồng/hồ sơ.

2. Tiền đặt trước: 484.800.000 đồng (Bốn trăm tám mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 6150005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (từ 07 giờ 30 phút 27/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2025).

Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền phải được “phát sinh “có” trong tài khoản Ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

3. Tiền đặt trước sẽ trả lại cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, người không trúng giá chịu phí chuyển khoản.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

Điều 6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

1. Thời gian xem tài sản đấu giá: từ ngày 09/4/2025 đến ngày 11/4/2025 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại nơi có tài sản tọa lạc (Số nhà 58 đường Lê Lợi, khu phố 5, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Điều 7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: từ 07 giờ 00 phút ngày 27/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2025 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

3. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- b) Quy chế cuộc đấu giá;
- c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
- d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

Điều 8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ 07 giờ 00 phút ngày 27/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2025 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Căn cước công dân (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);
- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá (bản photocopy);
- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức phiên đấu giá 01 ngày làm việc).

Điều 9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 17/4/2025 (Sáng thứ năm).

2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Điều 10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phiếu trả giá

1. Hình thức đấu giá:

- a) Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.
- b) Giá trả = Giá khởi điểm + tối thiểu 01 bước giá trở lên.
- c) Thời gian trả giá tối đa là 01 phút.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm cộng bước giá. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả tối thiểu 01 bước giá trở lên.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản), cụ thể như sau:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội.

4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội.

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội.

Điều 12. Về việc rút lại đăng ký mua tài sản đấu giá

Trước thời hạn kết thúc nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, người đã đăng ký tham gia đấu giá tài sản có thể rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá tài sản và được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

Điều 13. Phương thức thanh toán và giao nhận tài sản

1. Phương thức thanh toán: Người mua được tài sản đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm (*sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước hoặc nộp đủ một lần số tiền trúng đấu giá*). Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua tài sản trong thời gian quy định thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ quy định của pháp luật hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy theo quy định của pháp luật.

2. Phương thức giao nhận tài sản: Sau khi người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản, Trung tâm phối hợp với người có tài sản đấu giá giao tài sản cho người trúng đấu giá tại nơi có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Thời hạn giao tài sản: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến chậm giao tài sản đấu giá thành mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Ngoài ra, người trúng đấu giá phải đóng các loại phí, lệ phí và các chi phí khác (*nếu có*) theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Trong quá trình tổ chức phiên đấu giá, người tham gia đấu giá không được ra khỏi phòng đấu giá, không được trao đổi với người khác, không được dùng điện thoại di động và các phương tiện truyền tin khác để trao đổi trong phòng đấu giá dưới mọi hình thức.

2. Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 15. Những quy định khác

1. Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng thời gian và địa điểm theo Thông báo, Quy chế đấu giá tài sản và đem theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

3. Chỉ có người có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá mới được vào phòng đấu giá; giữ trật tự, không trao đổi, bàn bạc, tuân thủ các quy định của Trung tâm, của người điều hành phiên đấu giá trong suốt thời gian diễn ra phiên đấu giá.

4. Các nội dung khác thực hiện theo Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Quy chế này được niêm yết công khai tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

Nơi nhận:

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố PR-TC;
- Người phải thi hành án;
- Người được thi hành án;
- UBND phường Kinh Dinh (Niêm yết);
- Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản;
- Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận;
- Người đăng ký tham gia đấu giá;
- Lưu: HS, VT.

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM



Vũ Thị Hồng Vân